

투자 검토 목적 비밀유지계약서

본 투자 검토 목적 비밀유지계약서(이하 "본 계약")는 2024년 []월 []일,

[스타트업 주식회사] (정보 제공자, 이하 "회사")

(주소: [회사 주소])

(사업자등록번호: [번호])

와

[주식회사 캐피탈] (정보 수령자, 이하 "투자자")

(주소: [투자자 주소])

(사업자등록번호: [번호])

(이하 "회사"와 "투자자"를 개별적으로 "당사자"라 하고, 통칭하여 "양 당사자"라 함)

간에 체결되었다.

고려 사항 (Recitals)

A. "회사"는 [AI 기반 신약 개발] 사업을 영위하고 있으며, "투자자"로부터의 잠재적인 지분 투자(Equity Investment) 유치를 희망하고 있다.

B. "투자자"는 "회사"에 대한 잠재적 투자를 검토, 평가, 협상하기 위한 내부적 목적(이하 "지정된 목적")으로 "회사"에 관한 특정 정보의 제공을 요청하였다.⁹

C. "회사"는 "지정된 목적"에 한하여 "투자자"에게 특정 "비밀정보"(아래 정의)를 제공하는 것에 동의하며, "투자자"는 본 계약의 조건에 따라 해당 "비밀정보"를 비밀로 취급하고 그 사용을 제한하는 것에 동의한다.

D. 따라서, 양 당사자는 상호간의 약속과 아래에 명시된 계약 조건을 전제로 다음과 같이 합의한다.

제1장 총칙 및 용어의 정의

제1조 (계약의 목적)

본 계약은 "회사"가 "투자자"에게 "지정된 목적"을 위하여 "회사"의 "비밀정보"를 제공함에 있어, "투자자"의 비밀유지 의무 및 "비밀정보"의 사용 제한에 관한 제반 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의)

본 계약에서 사용되는 다음의 용어들은 각각 아래와 같은 의미를 가진다.

1. **"비밀정보" (Confidential Information):** "회사"(정보 제공자)가 "투자자"(정보 수령자)에게 제공하는 일체의 정보로서, 제4조(비밀의 표시)의 요건을 충족하는 정보를 말한다. "비밀정보"는 서면, 구두, 전자적 형태, 시각적 관찰 등 그 형태를 불문하며, 다음 각 목을 포함하나 이에 한정되지 않는다.
 - (a) "회사"의 재무제표(과거 및 예측), 주주명부(Cap Table), 투자 유치 내역, 사업계획서, 기술 로드맵.
 - (b) "회사"의 미공개 기술, 발명, 소스 코드, 알고리즘, 실험 데이터, 노하우, 지식재산권 포트폴리오.
 - (c) "회사"의 고객 목록, 주요 계약(공급, 라이선스, 고용), 마케팅 전략, 생산 단가, 가격 정책.
 - (d) "회사"가 "투자자"의 실사(Due Diligence)를 위해 접근을 허용한 VDR(가상 데이터룸)에 업로드된 모든 자료.
 - (e) 본 계약의 존재 사실 및 "회사"와 "투자자" 간의 논의 내용.
 - (f) [별첨 1] "제공 대상 비밀정보 상세 목록"에 기재된 정보.
2. **"정보 제공자" (Disclosing Party):** 본 계약에 따라 "회사"만을 의미한다.
3. **"정보 수령자" (Receiving Party):** 본 계약에 따라 "투자자"만을 의미한다.
4. **"지정된 목적" (Permitted Purpose):** "투자자"가 "회사"에 대한 잠재적 지분 투자 (Series 등)를 검토, 평가, 협상하기 위한 내부적 목적(internal evaluation)으로 엄격히 한정된다.
5. **"지정 수령인" (Representatives):** "투자자"의 임원, 이사, 직원, 파트너, 법률/회계/재무 자문인. 또한, (a) "투자자"의 계열사(Affiliates), (b) "투자자"의 모회사(Parent company), (c) "투자자"가 운용하거나 자문하는 펀드의 유한책임사원(Limited Partners, LPs)을 포함한다. (본 조항은 "투자자"의 정보 공유 범위를 "회사"가 통제

하기 어려운 수준까지 광범위하게 확장하는 조항임.)

6. **"잔여정보" (Residuals):** "투자자" 측 "지정 수령인"이 물리적 또는 전자적 매체에 의존하지 않고, 비보조적으로(unaided) 기억하고 있는 "회사"의 "비밀정보"에 포함된 일반적인 아이디어, 개념, 노하우 및 기술을 의미한다.⁸
7. **"VDR" (Virtual Data Room):** "회사"가 "투자자"의 실사를 위해 "비밀정보"를 업로드하는 [데이터룸 서비스 제공자명]의 보안 온라인 저장소.

제2장 비밀정보의 범위, 표시 및 예외

제3조 (비밀정보의 범위)

"회사"는 "지정된 목적" 달성에 필요한 최소한의 "비밀정보"를 "투자자"에게 제공하며, 제공 대상 목록은 [별첨 1]과 같다. "회사"는 [별첨 1]의 목록을 "투자자"의 합리적인 요청에 따라 갱신할 수 있다.⁹

제4조 (비밀의 표시)

1. **서면 또는 전자적 매체:** "회사"는 "비밀정보"를 서면, 전자적 매체, 또는 기타 유형의 매체로 제공하는 경우, 해당 매체 또는 문서의 표면에 "비밀", "대외비", "Confidential" 또는 이와 유사한 의미의 문구를 명확하게 표시해야 한다.¹
2. **구두 또는 시각적 공개:** "회사"가 "비밀정보"를 구두, 회의 발표, 시각적 관찰의 형태로 공개하는 경우, (a) 공개하는 시점에 해당 정보가 "비밀정보"임을 구두로 고지하고, (b) 해당 공개일로부터 **15일** 이내에 해당 "비밀정보"의 요약본과 해당 정보가 "비밀정보"임을 확인하는 서면(전자우편 포함)을 "투자자"에게 교부해야 한다.¹
3. **표시 누락의 효과:** "회사"가 제4조 1항(표시) 또는 제4조 2항(고지 및 서면 확인)의 절차를 준수하지 않은 정보는, 설령 그 성격상 비밀정보에 해당하더라도, 본 계약상의 "비밀정보"로 간주되지 않으며, "투자자"는 해당 정보에 대해 본 계약상의 어떠한 비밀유지 의무도 부담하지 않는다. ¹

제5조 (비밀정보의 예외)

제2조 1항 및 제4조에도 불구하고, "투자자"가 객관적인 증거(서면 자료 등)를 통해 다음 각 호의 어느 하나에 해당함을 입증하는 정보는 "비밀정보"에 해당하지 않으며, "투자자"는 본 계약상의 비밀유지 의무를 부담하지 않는다.¹

1. "회사"로부터 "비밀정보"를 제공받기 이전에 "투자자"가 이미 합법적으로 알고 있었거나 보유하고 있던 정보.

2. "투자자"의 고의 또는 과실(즉, "투자자"의 본 계약 위반) 없이, "회사"로부터 제공받은 이후에 공지(public domain)의 사실이 된 정보.
3. "투자자"가 비밀유지 의무를 부담하지 않고, 적법한 권한을 가진 제3자로부터 합법적으로 입수한 정보.
4. "투자자"가 "회사"의 "비밀정보"를 참조하거나 이용하지 않고, 독자적으로 개발, 창출, 또는 알게 된 정보 (단, 이에 대한 입증 책임은 "투자자"에게 있다).
5. "회사"가 본 계약에 따라 타방 당사자 또는 제3자에게 공개할 수 있음을 명시적인 서면(전자우편 포함)으로 승인한 정보.
6. 법원, 정부 기관, 또는 규제 당국(예: 금융감독원)의 적법한 명령이나 법령에 따라 공개가 요구되는 정보 (단, 이 경우 "투자자"는 법적으로 허용되는 범위 내에서 "회사"에게 사전 통지하여 보호 조치를 취할 기회를 부여하기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 다한다).¹

제6조 (잔여정보 조항)

1. 본 계약의 어떠한 조항(특히 제8조(비밀유지 의무) 및 제9조(목적 외 사용금지))에도 불구하고, "투자자" 및 그 "지정 수령인"은 제2조 6항에서 정의된 "잔여정보" (Residuals)를, 기억에 의존하여(from unaided memory), "투자자"의 통상적인 내부적인 사업 목적(internal business purposes)에 자유롭게 사용할 수 있다. ⁸
2. "잔여정보"의 이러한 사용은 본 계약의 위반으로 간주되지 않으며, "회사"에 대한 어떠한 책임(회계, 보상, 라이선스로 지급 의무 포함)도 발생시키지 않는다.
3. 단, 본 조항은 "투자자"에게 "회사"의 특허권, 저작권, 또는 기타 지식재산권을 침해할 권리를 부여하지 않으며, "회사"의 "비밀정보"가 포함된 물리적/전자적 매체를 의도적으로 복제, 복사, 또는 유출할 권리를 부여하지 않는다.
4. ("회사"는 본 조항이 "투자자"가 "회사"의 핵심 아이디어, 사업 모델, 기술적 콘셉트를 "기억"에 의존하여 "투자자"의 다른 포트폴리오 회사나 신규 투자처에 합법적으로 유용(cross-pollination)할 수 있도록 허용하는, "회사"에게 매우 불리하고 위험한 조항임을 인지한다.)

제7조 (경쟁 검토의 예외)

1. "회사"는 "투자자"가 "투자자"의 통상적인 사업 활동(ordinary course of business)의 일환으로서, "회사"와 동종 또는 유사한 산업(e.g., [AI 기반 신약 개발] 분야)에 종사하는 다른 기업(타사)을 검토, 자문, 또는 투자할 수 있음을 인정하고 이에 동의한다. ²⁶

2. "투자자"가 (a) "회사"의 경쟁사(Direct competitors)를 포함한 타사에 투자하거나, (b) 제6조(잔여정보)에 따라 "잔여정보"를 사용하거나, (c) "회사"와 유사한 사업 모델을 가진 타사에 투자하는 행위는, 그 자체만으로 본 계약의 위반으로 간주되지 않는다.
3. 본 계약의 어떠한 조항도 "투자자" 또는 "투자자"의 "지정 수령인"이 "회사"의 경쟁사를 포함한 제3자와 독립적으로 사업 관계를 맺거나, 투자를 하거나, 자문을 제공하는 것을 제한하거나 금지하는 것으로 해석되지 않는다.
4. ("회사"는 본 조항이 제6조(잔여정보)와 결합하여, "투자자"가 "회사"의 핵심 정보를 습득한 후, "회사"의 경쟁사를 검토하거나 투자하면서 해당 정보를 (기억에 의존해) 활용하는 것을 사실상 막을 수 없게 만드는, "회사"에게 치명적인 위험을 초래할 수 있는 조항임을 인지한다.)

제3장 비밀유지 의무

제8조 (비밀유지 의무)

1. "투자자"는 "회사"의 "비밀정보"(제4조, 제5조, 제6조, 제7조의 예외에 해당하지 않는 정보)를 보호하기 위해, "투자자"가 자신의 동종의 비밀정보를 보호하기 위해 사용하는 것과 동일한, 그러나 어떠한 경우에도 상업적으로 합리적인 수준(commercially reasonable standard of care) 이상의 주의를 기울여야 한다.
2. "투자자"는 "회사"의 명시적인 사전 서면 동의 없이는, "회사"의 "비밀정보"의 전부 또는 일부를 제3자(제10조에 따라 허용된 "지정 수령인" 제외)에게 누설, 공개, 배포, 또는 이용하게 하여서는 아니 된다.¹

제9조 (목적 외 사용금지)

1. "투자자"는 "회사"로부터 제공받은 "비밀정보"를 오직 제2조 4항에서 정의된 "지정된 목적"(투자 검토)을 수행하기 위한 용도로만 사용해야 한다.¹
2. "투자자"는 "지정된 목적"을 벗어나, "회사"의 "비밀정보"를 "투자자" 자신 또는 제3자(예: "투자자"의 포트폴리오 회사)의 이익을 위해 사용하거나(예: 제품 개발, 개선, 마케팅 등), "회사"의 사업과 경쟁하는 활동에 사용해서는 아니 된다. (단, 본 조항은 제6조(잔여정보) 및 제7조(경쟁 검토) 조항의 적용을 받는 범위 내에서 제한적으로 해석된다.)

제10조 (지정 수령인에 대한 공개)

1. "투자자"는 "지정된 목적"을 수행하기 위해 "알 필요의 원칙(Need-to-Know Basis)"에

따라, 제2조 5항에서 정의된 "지정 수령인"에게 "비밀정보"를 공개할 수 있다.

2. "투자자"는 "비밀정보"를 "지정 수령인"에게 공개하기 이전에, 해당 "지정 수령인"에게 본 계약의 존재 및 본 계약상의 비밀유지 의무를 고지해야 한다.
3. "투자자"는 "지정 수령인"(단, "투자자"의 통제 하에 있는 임직원에 한하며, 계열사, 모회사, LP, 외부 자문인 제외)의 본 계약 위반 행위에 대하여, "투자자" 자신의 계약 위반 행위와 동일하게 "회사"에 대해 책임을 진다 (Vicarious Liability).
4. ("회사"는 본 조항 3항이 "투자자"의 책임을 '임직원'으로 한정하고, 'LP'나 '모회사'의 유출에 대해서는 "투자자"가 책임을 지지 않을 수 있도록 하는 위험한 조항임을 인지한다.)

제4장 개인정보보호 및 데이터 보안

제11조 (VDR 운영 및 보안)

1. "회사"는 "투자자"의 실사를 위한 VDR을 "회사"의 비용과 책임 하에 설치, 운영, 관리해야 한다.
2. "회사"는 VDR의 보안 조치(예: 접근 권한 설정, 로그 기록, 워터마크, 다운로드 제한, 인쇄 제한)를 적절히 설정하고 모니터링할 책임이 있으며, VDR을 통해 발생한 "비밀정보" 유출 사고에 대해 "투자자"를 면책해야 한다.

제12조 (개인정보보호법 준수 보증)

1. "회사"는 본 계약에 따라 "투자자"에게 제공하는 모든 "비밀정보"(VDR 자료 포함)가 대한민국의 개인정보보호법(PIPA), 유럽 일반 개인정보보호법(GDPR), 캘리포니아 소비자 개인정보보호법(CCPA) 등 "회사"에게 적용되는 모든 국내외 데이터 보호 법규를 준수하여 적법하게 수집, 처리, 및 (제3자 제공)되었음을 진술하고 보증한다.
2. "회사"는 제공하는 "비밀정보"에 "지정된 목적" 달성에 불필요한 일체의 개인정보(특히 민감정보, 고유식별정보)가 포함되지 않도록 사전에 비식별화(anonymization) 또는 가명처리(pseudonymization) 조치를 완료했음을 보증한다.
3. 만약 "투자자"가 "지정된 목적"을 위해 임직원, 고객, 주주 등의 개인정보를 검토할 필요가 있는 경우, "회사"는 "투자자" 및 그 "지정 수령인"(제2조 5항의 LP, 모회사 포함)에게 해당 개인정보를 제공하는 데 필요한 모든 적법한 동의(정보 주체로부터의 제3자 제공 동의 등)를 "회사"의 비용과 책임 하에 사전에 획득하였음을 보증한다.¹⁴

4. ("회사"는 본 조항이 실사 과정에서 발생하는 모든 개인정보보호법 위반 리스크를 "회사"에게 일방적으로 전가하는 조항임을 인지한다.)

제5장 투자 의무의 부존재

제13조 (투자 의무 없음)

1. 양 당사자는 본 계약의 체결, "비밀정보"의 교환, VDR 실사 수행, 또는 당사자 간의 투자 논의나 협상 그 어떠한 행위도, "투자자"가 "회사"에게 투자를 하거나, 특정 조건으로 투자를 제안하거나, 협상을 계속할 의무를 부담하거나 암시하는 것으로 해석되지 않음을 명확히 확인한다.¹⁵
2. "회사"는 "투자자"가 "지정된 목적"을 위해 "회사"의 "비밀정보"를 검토하는 데 시간과 자원을 투입함을 인정하며, "투자자"의 투자 결정은 "투자자"의 단독적이고 절대적인 재량(in its sole and absolute discretion)에 달려있음을 인정한다.

제14조 (검토 중단 권리)

"투자자"는 "회사"에 대한 어떠한 통지나 이유 제시 의무 없이(without notice or cause), "투자자"의 단독 재량으로 언제든지 "회사"에 대한 투자 검토를 중단하고, 모든 협상과 논의를 종료할 수 있는 권리를 가진다.

제15조 (제3자와의 거래)

1. 본 계약은 "회사"가 "투자자" 이외의 다른 잠재적 투자자(제3자)와 접촉, 협상, 또는 투자를 유치하는 행위를 제한하지 않는다.
2. 본 계약은 (제7조(경쟁 검토)에서 명시된 바와 같이) "투자자"가 "회사"의 경쟁사를 포함한 어떠한 제3자와도 거래, 자문, 또는 투자를 하는 행위를 제한하지 않는다.¹

제6장 인력 유인 금지 (Non-Solicitation)

제16조 (인력 유인 금지)

"투자자"는 본 계약의 유효기간 동안, 그리고 본 계약이 종료된 날로부터 **1년**이 되는 날까지, "회사"의 명시적인 사전 서면 동의 없이는, "회사"의 핵심 인력(Key Personnel)으로 [별첨 2]에 명시된 자의 고용 또는 영입을 ****적극적으로 권유(actively solicit)****할 수 없다.¹⁷

제17조 (예외)

제16조의 금지 의무에도 불구하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우는 본 계약의 위

반으로 간주되지 않는다.

1. "투자자"가 신문, 인터넷(채용 포털, 링크드인 등), 또는 기타 매체를 통해 일반 대중을 대상으로 하는 채용 공고(general solicitation or public advertisement)를 게재하고, 이에 "회사"의 인력이 자발적으로(voluntarily and without any targeted solicitation by Investor) 응모하여 채용하는 경우.¹⁸
2. 해당 인력이 "투자자"의 어떠한 권유 행위 없이, 자발적으로 "투자자"에게 먼저 고용을 문의하거나 접촉한 경우.
3. "투자자"의 계열사(Affiliates) 또는 "투자자"가 지분을 보유한 포트폴리오 회사(Portfolio Company)가 해당 인력을 고용하거나 권유하는 경우.
4. "투자자"가 이용하는 제3의 헤드헌팅 업체가 "투자자"의 지시 없이 독자적으로, 또는 "회사"의 인력임을 "투자자"에게 사전에 인지시키지 않고 해당 인력을 "투자자"에게 추천하여 접촉한 경우.
5. 해당 인력이 "회사"에 의해 해고되었거나, "회사"의 귀책사유로 퇴사한 경우.
6. ("회사"는 본 조항, 특히 3항과 4항의 예외가 제16조의 인력 유인 금지 조항을 사실상 무력화시킬 수 있는 독소 조항임을 인지한다.)

제7장 계약기간 및 종료

제18조 (계약기간)

1. 본 계약은 양 당사자의 정당한 대표자가 서명 또는 기명날인한 날(이하 "체결일")로부터 효력이 발생하며, "체결일"로부터 **2년**이 되는 날까지 유효하다. (투자 검토는 통상 단기이므로 2년으로 설정).¹
2. "투자자"가 제14조에 따라 검토를 중단하고 "회사"에게 서면으로 통지하는 경우, 본 계약은 즉시 종료된다.

제19조 (비밀유지 의무의 존속)

1. 제18조의 계약기간 만료 또는 계약의 해지, 종료에도 불구하고, "투자자"의 비밀유지 의무(제8조, 제9조)는 본 계약 종료일(만료, 해지 불문)로부터 **3년**간 존속한다.¹
2. 단, 다음 각 호의 조항들은 그 성질상 계약 종료 후에도 **영구히** 그 효력을 유지한다: 제2조(용어의 정의), 제5조(비밀정보의 예외), **제6조(잔여정보)**, **제7조(경쟁 검토)**, 제12조(개인정보보호법 준수 보증), 제13조-제15조(투자 의무 없음), 제20조 2항(보관 사본), **제21조(회사의 진술 및 보증)**, **제22조(투자자의 책임 한도)**, 제10장(분쟁 해결).

제20조 (정보의 반환 및 폐기)

1. 본 계약이 종료(만료 또는 해지)되거나, "회사"가 "투자자"에게 서면으로 "비밀정보"의 반환 또는 폐기를 요청하는 경우, "투자자"는 요청을 받은 날(또는 계약 종료일)로부터 30일 이내에, "투자자"가 점유 또는 통제하고 있는 "회사"의 "비밀정보"가 포함된 모든 원본 및 사본(단, 제2항의 "보관 사본" 제외)을 "회사"의 선택에 따라 반환하거나 폐기해야 한다.¹

2. 보관 사본 예외 (Archival Copy):

(a) 제1항에도 불구하고, "투자자"는 (i) 관련 법령(예: 금융투자업 규정), 규제 당국의 요구, 또는 "투자자"의 내부 컴플라이언스/감사 정책 준수를 위해, 또는 (ii) "투자자"의 자동화된 전산 백업 시스템(automated backup system)에 따라 통상적인 삭제가 기술적으로 불가능하거나 과도한 비용을 유발하는 경우, "비밀정보"의 사본 1부(이하 "보관 사본")를 파기하지 않고 보관할 수 있다.

(b) "보관 사본"은 (i) 법적/감사 목적 외에는 어떠한 이유로도 접근, 열람, 또는 사용될 수 없으며(단, 제6조(잔여정보)는 적용됨), (ii) 본 계약상의 비밀유지 의무(제19조 1항의 3년 기간 제한 없이 영구히)가 적용된다.

3. **폐기 증명서:** "투자자"가 제1항에 따라 "비밀정보"를 폐기한 경우, "회사"의 요청 시 "투자자"의 공인된 담당자가 서명한 "폐기 증명서"(Certificate of Destruction)를 "회사"에게 제공해야 한다. 단, 본 증명서는 제2항의 "보관 사본" 및 제6조의 "잔여정보"는 제외하고 작성된다.

제8장 진술보증, 책임한도 및 구제수단

제21조 (회사의 진술 및 보증)

1. "회사"는 본 계약의 "체결일" 및 "비밀정보"를 "투자자"에게 제공하는 시점을 기준으로, "투자자"에게 다음 각 호의 사항을 진술하고 보증한다(represent and warrant).

(a) "회사"가 "투자자"에게 제공하는 모든 "비밀정보" 및 기타 자료는, 제공 시점을 기준으로, "회사"가 아는 한도 내에서(to the best of Company's knowledge)가 아니라, 사실에 입각하여(factually) (i) 정확하고(accurate), (ii) 완전하며(complete), (iii) "투자자"의 투자 판단에 오해를 유발할 수 있는 중요한 사항을 누락하거나 왜곡하지 않았음(not misleading).

(b) "회사"는 "투자자"에게 해당 "비밀정보"를 제공할 적법한 권한을 가지고 있으며, "비밀정보"의 제공은 "회사"가 제3자와 체결한 다른 계약(비밀유지계약 포함)을 위반하지 않음.

(c) "회사"가 제공하는 "비밀정보"(특히 기술, 소프트웨어)는 제3자의 지식재산권(특히, 저작권, 영업비밀 등), 사생활, 또는 기타 법적 권리를 침해하지 않음.

(d) 제12조(개인정보보호법)의 진술 및 보증은 본 조항의 일부로서 유효함.

2. **면책 (Indemnification):** "회사"는 "투자자" 및 "투자자"의 "지정 수령인"(임원, 파트너, LP, 계열사 포함)이, 제1항의 "회사"의 진술 및 보증 위반, 또는 "회사"가 제공한 "비밀정보"의 사용(제3자 권리 침해 주장 포함)으로 인해 입거나 발생하는 모든 손해, 손실, 책임, 청구, 소송, 비용(합리적인 변호사 비용 포함)으로부터, "투자자" 및 "지정 수령인"을 방어(defend)하고, 면책(indemnify)하며, 피해가 없도록(hold harmless) 한다.
3. ("회사"는 본 조항, 특히 1항 (a)가 재무 예측이나 사업 계획 등 미래 예측 정보까지 '정확성'을 보증하도록 요구하며, 2항의 면책 조항과 결합하여, 향후 투자자가 "투자자"의 투자 손실을 "회사"의 '부정확한 정보 제공' 탓으로 돌려 "회사"에게 막대한 손해배상을 청구할 근거(사기(fraud) 주장 포함)가 될 수 있는, "회사"에게 가장 치명적인 독소 조항임을 인지한다.)

제22조 (투자자의 책임 한도)

1. **진술 보증 부인:** "투자자"는 "회사"로부터 제공받은 "비밀정보"의 정확성, 완전성, 또는 상업적 유용성에 대해 어떠한 명시적 또는 묵시적 진술이나 보증도 하지 않는다. "투자자"는 "회사"가 제공한 "비밀정보"에 의존하거나 이를 사용함으로써 발생하는 어떠한 결과에 대해서도 "회사"나 제3자에 대해 책임을 지지 않는다.
2. **간접 손해 면책:** 어떠한 경우에도 "투자자"는 본 계약(제8조의 비밀유지 의무 위반 포함)과 관련하여 "회사"에게 발생하는 간접 손해(indirect damages), 특별 손해(special damages), 결과적 손해(consequential damages), 또는 징벌적 손해(punitive damages) (예: 이익 상실, 사업 기회 상실, 투자 유치 실패로 인한 손해)에 대해, 설령 그러한 손해 발생 가능성을 사전에 통지받았더라도, 책임을 지지 않는다.
3. **책임 상한 (Liability Cap):**
 - (a) "투자자"가 본 계약(제8조의 비밀유지 의무 위반, 제9조의 목적 외 사용금지 위반 포함)을 위반하여 "회사"에 대해 부담하는 법적 책임(계약 위반, 불법 행위 등 원인 불문)의 총 누적 한도(aggregate liability)는,
 - (b) 어떠한 경우에도를 초과할 수 없다.
 4. ("회사"는 본 조항, 특히 3항의 책임 상한 조항으로 인해, "투자자"가 "회사"의 핵심 영업비밀(수백억 가치)을 고의 또는 과실로 유출하여 "회사"가 회복 불가능한 손해를

입더라도, "회사"가 "투자자"로부터 배상받을 수 있는 최대 금액이 1천만원에 불과하게 되어, 본 계약(NDA)의 실효성 자체를 무력화시키는 치명적인 독소 조항임을 인지한다.)

제23조 (가처분 등 구제수단)

1. "회사"는 "투자자"의 본 계약 위반(특히 제8조, 제9조) 시, 금전적 손해배상만으로는 회복할 수 없는 중대한 피해를 입을 수 있음을 인정하며, 법원에 즉각적인 가처분 또는 금지명령(injunctive relief)을 청구할 수 있는 권리를 가진다.¹⁹
2. 단, "회사"가 이러한 구제수단을 청구하는 것은 제22조(책임 한도)의 적용을 배제하는 것으로 해석되지 않으며, "투자자"는 제22조 3항의 책임 상한을 주장할 권리를 보유한다.
3. ("회사"는 본 조항 2항으로 인해, 가처분 신청은 가능할지라도, 실질적인 손해 배상은 제22조 3항에 의해 제한됨을 인지한다.)

제9장 일반 조항

제24조 (권리의무의 양도 금지)

1. "회사"는 "투자자"의 명시적인 사전 서면 동의 없이는, 본 계약상의 권리, 의무, 또는 지위의 전부 또는 일부를 제3자(계열사, 인수합병 법인 포함)에게 양도, 이전, 또는 담보로 제공할 수 없다.
2. "투자자"는 "회사"의 동의 없이 "투자자"의 재량으로 본 계약상의 권리 및 의무를 "투자자"의 "계열사"에게 자유롭게 양도할 수 있다.
3. ("회사"는 본 조항이 "회사"에게만 양도를 금지하고 "투자자"에게는 자유롭게 허용하는 불공정한(불균형) 조항임을 인지한다.)

제25조 (계약의 변경)

본 계약의 수정, 변경, 또는 개정은 양 당사자의 정당한 대표자가 기명날인 또는 서명한 서면 합의에 의해서만 그 효력이 발생한다.¹

제26조 (완전 합의)

본 계약은 "체결일"을 기준으로 본 계약의 주제에 관하여 양 당사자 간에 이루어진 완전하고 유일한 합의이며, 본 계약 체결 이전에 존재했던 모든 구두 또는 서면 형태의 합의, 양해, 진술, 약속(예: 텀시, 이메일 논의)에 우선하여 적용된다.

제27조 (권리 불포기)

본 계약의 일방 당사자가 상대방의 계약 위반 행위에 대하여 본 계약상의 권리 행사를 지연하거나 불행사하더라도, 이를 해당 권리의 포기(Waiver)로 간주하지 않으며, 서면으로 명시적인 포기 의사를 밝히지 않는 한 해당 권리는 유효하게 존속한다.²¹

제28조 (분리가능성)

본 계약의 특정 조항 또는 그 일부가 관할 법원에 의해 위법, 무효, 또는 집행 불가능하다고 선언될 경우, 해당 조항은 본 계약에서 분리되며, 나머지 조항들의 유효성, 적법성, 및 집행 가능성에는 영향을 미치지 않는다.¹

제29조 (통지)

본 계약과 관련하여 요구되거나 허용되는 모든 통지는 서면(전자우편 포함)으로 작성되어야 하며, 본 계약서 서두에 명시된 각 당사자의 주소 또는 전자우편 주소(또는 서면 통지로 변경 고지된 주소)로 발송되어야 한다.

제30조 (비용)

본 계약의 체결, 협상, 및 이행(VDR 구축, 실사 자료 준비 포함)과 관련하여 발생하는 각 당사자의 비용(변호사, 회계사 자문료 등)은, 본 계약(특히 제21조 2항(회사의 면책))에서 달리 정하지 않는 한, 각 당사자가 자신의 비용을 부담한다.

제10장 분쟁 해결

제31조 (준거법)

본 계약의 성립, 유효성, 해석, 이행, 위반 및 종료, 그리고 본 계약과 관련된 모든 분쟁(불법 행위 청구 포함)은 대한민국 법률(국제사법 규정 제외)에 따라 규율되고 해석된다.²²

제32조 (재판 관할)

1. 본 계약과 관련하여 또는 본 계약의 불이행으로 인하여 양 당사자 간에 발생하는 모든 분쟁, 의견 차이, 또는 청구는, 제1차적으로 양 당사자 간의 상호 협의를 통해 해결하기 위해 노력한다.
2. 제1항의 협의가 30일 이내에 이루어지지 않을 경우, 해당 분쟁은 **[서울중앙지방법원]**을 제1심 **전속적(exclusive)** 합의 관할 법원으로 하여, 소송을 통해 최종 해결한다.¹

서명란 (Signature Block)

본 계약의 내용을 증명하기 위하여, 본 계약서 2통을 작성하고 양 당사자의 정당한 대표자가 각각 서명 또는 기명날인한 후, 각 당사자가 1통씩 보관한다.

2024년 []월 []일

"회사" (정보 제공자)

[스타트업 주식회사]

(주소: [회사 주소])

대표이사: _____ (인)

"투자자" (정보 수령자)

[주식회사 캐피탈]

(주소: [투자자 주소])

대표이사: _____ (인)

[별첨 1] 제공 대상 비밀정보 상세 목록

(본 계약 제2조 1항 (f) 및 제3조 관련)

"회사"가 "투자자"의 "지정된 목적"을 위해 VDR 또는 기타 수단을 통해 제공하는 "비밀정보"는 다음을 포함한다.

1. 기업 일반 (Corporate & Legal)

- (a) 법인 등기부등본, 정관, 주주명부 (Cap Table)
- (b) 이사회 및 주주총회 의사록 (최근 3년)
- (c) 주요 계약서 (라이선스, 공급, 파트너십, 정부과제 협약)
- (d) 핵심 인력(창업자, C-level) 고용 계약서 및 스톡옵션 부여 현황
- (e) 진행 중이거나 예상되는 소송, 분쟁 현황

2. 재무 (Financial)

- (a) 감사보고서 및 재무제표 (최근 3년 및 최근 분기)

- (b) 향후 5개년 재무 추정 (Financial Projections) 및 근거 자료
- (c) 투자 유치 내역 (SAFE, RCPS, CB 등 조건 포함)
- (d) 매출원가, 판관비 등 세부 비용 구조

3. 기술 및 IP (Technology & IP)

- (a) [핵심 기술 1: 예) AI 모델] 아키텍처 및 개념 증명(PoC) 자료
- (b) [핵심 기술 2: 예) 데이터] 수집 및 전처리 방법론
- (c) 제품/서비스 데모 및 기술 로드맵
- (d) 국내외 출원/등록 특허, 상표, 저작권 목록 및 관리 현황
- (e) 소스 코드 접근 (제한된 범위에서 Read-only)

4. 사업 및 운영 (Business & Operations)

- (a) 사업계획서 (IR Pitch Deck) (Full Version)
- (b) 주요 고객 및 파트너 목록, 파이프라인
- (c) 시장 분석 및 경쟁사 비교 자료
- (d) 마케팅 및 영업 전략

[별첨 2] "회사"의 핵심 인력 목록

(본 계약 제16조(인력 유인 금지) 관련)

"투자자"가 제16조에 따라 적극적인 유인(Solicitation)이 금지되는 "회사"의 핵심 인력은 다음과 같다.

No.	성명	현 직책 (Title)	주요 역할
1	[이름]	대표이사 (CEO)	경영 총괄
2	[이름]	최고기술책임자 (CTO)	R&D 총괄, AI 모델 개발
3	[이름]	최고재무책임자 (CFO)	재무 및 투자 유치

No.	성명	현 직책 (Title)	주요 역할
4	[이름]	[직책]	[핵심 역할, 예: 데이터 사이언스 총괄]
5	[이름]	[직책]	[핵심 역할, 예: 임상개발 총괄]